

1500355-29.2021.8.26.0315

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ELIANE CRISTINA CINTO

Comarca: Laranjal Paulista

Foro: Foro de Laranjal Paulista

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 07/12/2022

... ARAUJO DA SILVA, vulgo "Neneco", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 180, caput do Código Penal, porque entre os dias 13 e 18 de outubro de 2021, por volta da 12h52min, na Rua Santo Ângelo, nº 249, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Laranjal Paulista

Foro de Laranjal Paulista

1ª Vara

Avenida Prefeito Hermelindo Pillon, s/n.º, Laranjal Paulista-SP - cep 18500-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500355-29.2021.8.26.0315 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500355-29.2021.8.26.0315

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2304479/2021 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 15521323 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 719/21/208 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA, 2304479 - DEL.POL.LARANJAL PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

NORBERTO ARAUJO DA SILVA

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dr(a). ELIANE CRISTINA CINTO

Vistos.

NORBERTO ARAUJO DA SILVA, vulgo "Neneco", já qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso nas penas do artigo 180, caput do Código Penal, porque entre os dias 13 e 18 de outubro de 2021, por volta da 12h52min, na Rua Santo Ângelo, nº 249, bairro Vila Zalla, nesta cidade e Comarca de Laranjal Paulista, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, uma motocicleta, marca Yamaha, modelo YBR 125, de placa EII-4804-Itapetininga/SP, avaliada em R\$4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), conforme auto de avaliação a fls. 46, que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida no dia 01 de março de 2022 (fls.74).

O acusado foi citado (fls.100) e seu defensor apresentou resposta à acusação

(fls.107).

Em instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas e o réu em interrogatório, tudo por meio de sistema audiovisual.

Os debates foram substituídos por Memoriais.

O Ministério Público, entendendo provados os fatos descritos na denúncia, requereu a condenação do acusado pelo crime (fls.134/138).

A defesa do réu, por seu turno, também por memoriais, postulou pela absolvição vez que o conjunto probatório é bastante fraco e não suficiente para embasar o decreto de condenação (fls.143/144).

É o relatório.

DECIDE-SE.

A materialidade restou demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 719/2021 (fls.03/06) e pelo boletim de ocorrência do furto da motocicleta nº705/2021 (fls.28/29), pelo auto de exibição e apreensão (fls.07/10), pelo laudo do objeto fls.32/38.

A autoria é certa.

O réu em solo judicial negou a prática delitiva. Afirmou que recebeu os policiais militares em sua casa e que o indagaram sobre a motocicleta. Contou que havia encontrado a motocicleta em uma viela abandonada e sem o pneu traseiro, e a pegou para desmontar e vender as peças dela no ferro velho.

Moisés Lazaro Rolim Martins e Emiliano Cesar Marcolino, policiais militares, relataram que receberam a informação sobre ocorrência via Copom. A ocorrência era sobre uma motocicleta, parcialmente desmontada, que estaria na residência do vulgo "Neneco" e que era proveniente de furto. Ao chegar na residência do réu, que já era conhecido nos meios policiais, indagaram ao réu sobre a motocicleta e ele a mostrou, sendo que estava parcialmente desmontada, não havia placa e não era possível identificar o número do chassi, apenas o número do motor. Após realizar a pesquisa, contataram que a motocicleta era produto de furto. O réu e a motocicleta foram conduzidos até a delegacia, e ao questionar a procedência do veículo o mesmo disse que havia adquirido a motocicleta de uma mulher e que iria vendê-la para o ferro velho.

No entanto, a negativa do réu não encontra amparo na prova dos autos.

A motocicleta foi furtada na cidade de Laranjal Paulista, conforme demonstrado no Boletim de Ocorrência nº750/2021, acostado em fls.28/29, na data de 13 de outubro de 2021.

A apreensão do veículo, na posse do réu, ocorreu no dia 18 de outubro de 2021, ou seja, apenas alguns dias após a prática do delito.

Sendo assim, não restam dúvidas que o réu adquiriu e recebeu a motocicleta, sabendo que se tratava de produto de crime anterior.

O réu tinha como indiciar que o veículo possui algo de errado, pois aos policiais informou que havia adquirido a motocicleta de uma mulher, sem identificar quem seria e, em juízo, modificando versão, disse que a motocicleta estava numa viela, abandonada.

Evidente que por qualquer forma que o réu passou a estar na posse do bem furtado, poderia indiciar que era produto de delito, vez que declinou o nome da mulher que comprara o bem ou seu valor.

Sendo assim, evidente que poderia desconfiar da origem ilícita do bem, já que não soube declinar a origem do veículo e ao menos o motivo pelo qual ele estaria abandonado no local.

Enfim, como é cediço, os indícios e presunções também têm valor probante reconhecido ante o sistema do livre convencimento adotado pelo Código de Processo Penal.

Assim, os crimes de receptação dolosa, via de regra cometidos às escondidas, podem ser provados através de prova indiciária e circunstancial, a qual, sendo concludente, autoriza a condenação.

Destarte, ausente qualquer causa de exculpação ou justificativa, fácil reconhecer que o delito ficou bem caracterizado e tipificado.

Nestas circunstâncias, imperativa a condenação.

Passa-se, portanto, à fixação da pena.

Tendo em conta as diretrizes do artigo 59 e 60 do Código Penal, que são favoráveis ao réu, fixa-se a pena-base no mínimo legal, ou seja, em um ano de reclusão e pagamento de dez dias-multa.

Não concorre circunstância atenuante, mas há circunstância agravante, consistente na reincidência (certidão de fls. 63/67), aumentando-se a pena em 1/6 e perfazendo o montante em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, que dá-se por definitiva, pela inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Embora reincidente, mas considerando a quantidade de pena aplicada ao réu, o regime inicial será o aberto.

Ante o exposto, julga-se PROCEDENTE a acusação penal e condena-se NORBERTO ARAUJO DA SILVA (RG. 25.528.586), a cumprir inicialmente no regime aberto (art. 33, § 2º, alínea "c" do Código Penal) a pena privativa de liberdade de um ano e dois meses de reclusão e a pecuniária de onze dias multa, por infração ao artigo 180, caput do Código Penal.

À míngua de elementos indicadores da real situação econômica do réu, cada dia-multa será calculado à razão de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, devendo ser reajustado, quando da execução, pelos índices oficiais de correção monetária (artigo 49, parágrafos 1º e 2º do Código Penal).

O réu não possui direito à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito (artigo 44, CP), vez que reincidente.

Do mesmo modo, não aplicável o artigo 77 do Código Penal.

Após o trânsito em julgado, proceda-se ao lançamento do nome do réu no rol dos culpados e encaminhe-se cópia da sentença à vítima, via postal.

Publique-se. Intimem-se. Comuniquem-se.

Laranjal Paulista, 07 de dezembro de 2022.

ELIANE CRISTINA CINTO
JUÍZA DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA